

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N° 190 del 09/05/2022

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 100 del 09/05/2022

OGGETTO:

Gara d'appalto con Procedura Aperta, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 9-bis e dell'articolo 95, comma 2 e comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016. Lavori di "Opere di risanamento delle situazioni di dissesto idrogeologico nel centro abitato" di Squillace (CZ).- Approvazione Verballi di Gara - Aggiudicazione sotto condizione di efficacia.- **RETTIFICA.**

LOTTO CUP: C87B20000570001

LOTTO CIG: 901104880B

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

-il comma 139, dell'articolo 1, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, dispone testualmente: "*Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 250 milioni di euro annui per gli anni 2021 al 2025*";

-il comma 38 della legge del 27 dicembre 2019 n. 160 apporta delle modifiche alla citata Legge n. 145 art. 1 comma 139 assegnando ai comuni contributi per investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo per l'anno 2021 € 350 milioni, 450 milioni per il 2022, 550 milioni per ciascuno degli anni 2023 – 2025;

-il Comune di Squillace è risultato assegnatario di un contributo pari ad € 496.945,00 concesso dal Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

-con deliberazione n. 90 del 10.11.2021, esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Opere di risanamento delle situazioni di dissesto idrogeologico nel centro abitato" di Squillace, redatto dall'Ing. Francesco Chillà, per l'importo complessivo di € 496.945,00 suddiviso in € 358.751,21 per lavori a base d'asta, € 10.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 128.193,79 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

-il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Antonio Macaluso;

-con propria determinazione n° 433 in data 03/12/2022, si stabiliva di procedere all'appalto dei lavori in oggetto, mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 9-bis e dell'articolo 95, comma 2 e comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;

Dato atto che con propria determinazione n° 136 del 04/04/2022 sono stati approvati i verbali di gara ed aggiudicati i lavori sotto condizione di efficacia;

Verificato che, per come risultante dal verbale di gara, i lavori in oggetto sono stati aggiudicati, in via provvisoria, alla ditta soc. RTI costituenda tra CO.E.S. s.r.l. (Capogruppo) con sede in viale Europa zona P.I.P. snc a Catanzaro - P.I. 03074010798, ed impresa ROGU Costruzioni srl con sede in Catanzaro in via Francesco Crispi n. 88 - C.F. e P.I. 02995080799 che ha ottenuto un punteggio complessivo di 86,167 su 100 ed ha offerto un ribasso percentuale del 18,500 % pari ad un importo netto di € 292.382,24 oltre € 10.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA come per legge;

Considerato che:

-inesattamente, a causa di un mero errore materiale di refuso, la suddetta aggiudicazione veniva affidata in via provvisoria alla ditta soc. RTI costituenda tra CO.E.S. s.r.l. (Capogruppo) con sede in viale Europa zona P.I.P. snc a Catanzaro - P.I. 03074010798, ed impresa ROMANO s.r.l. (Mandante) con sede in Via Francesco Crispi n. 88 a Catanzaro - P.I. 02995080799;

-in realtà, per l'appalto di cui trattasi, come da verbali di gara, l'operatore economico partecipante ed aggiudicatario provvisorio è la ditta soc. **RTI costituenda tra CO.E.S. s.r.l. (Capogruppo) con sede in viale Europa zona P.I.P. snc a Catanzaro - P.I. 03074010798, ed impresa ROGU Costruzioni srl con sede in Catanzaro in via Francesco Crispi n. 88 - C.F. e P.I. 02995080799;**

Considerata l'urgenza di rettificare quanto erroneamente riportato nella citata determinazione di questo Ufficio Tecnico;

Rilevata, pertanto, la necessità di procedere alla rettifica della determinazione n° 136 del 04/04/2022;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n. 133/2000;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n. 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in vigore;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di rettificare, per le motivazioni ampiamente riportate in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, la determinazione n° 136 del 04/04/2022 di questo RUP avente ad oggetto "*Opere di risanamento delle situazioni di dissesto idrogeologico nel centro abitato*" di Squillace (CZ).- Approvazione Verbal di Gara - Aggiudicazione sotto condizione di efficacia;
2. di aggiudicare, per gli effetti, sotto condizione di efficacia, e secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa i lavori di "*Opere di risanamento delle situazioni di dissesto idrogeologico nel centro abitato*" del Comune di Squillace, alla ditta soc. RTI costituenda tra CO.E.S. s.r.l. (Capogruppo) con sede in viale Europa zona P.I.P. snc a Catanzaro - P.I. 03074010798, ed impresa ROGU Costruzioni srl con sede in Catanzaro in via Francesco Crispi n. 88 - C.F. e P.I. 02995080799 che ha ottenuto un punteggio complessivo di 86,167 su 100 ed ha offerto un ribasso percentuale del 18,500 % pari ad un importo netto di € 292.382,24 oltre € 10.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA come per legge;
3. di dare atto che l'aggiudicazione può essere revocata, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, allorquando si accerti in capo all'aggiudicatario, l'assenza di uno (o più) dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;
4. di stabilire che la rettifica contenuta nel presente atto si intende effettuata su tutti gli atti di gara e che rimane invece ferma ed invariata ogni altra disposizione;
5. di precisare che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria di Catanzaro, rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla notifica o comunicazione o comunque piena conoscenza dello stesso.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sul Cod. - Cap. del bilancio corrente.

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Servizio

f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L'Impiegato Responsabile

f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

